

0001537-02.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caique Soares de Freitas e outro

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

0001537-02.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001537-02.2018.8.26.0616 - Controle: 2018/002443

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caique Soares de Freitas e outro

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos.

Caique Soares de Freitas e Jonathan Cosme Pereira, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, incidindo causa de aumento de seu § 2.º, inciso II (1ª conduta) e artigo 157, § 2.º, inciso II (2ª conduta) e, para fins de aplicação da pena, a incidência do artigo 71, em tese, todos do Código Penal, , porque, segundo narra a denúncia, no dia 07 de agosto de 2018, na Rua Suzano, n ° 42, nesta cidade, CAIQUE SOARES FREITAS (cujos dados de qualificação pessoal se reuniram - fl. 09) e JONATHAN COSME PEREIRA (dados qualificativos à fl. 16), em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel consistente no veículo I/FIAT PALIO FIRE ECONOMY, placas EYW-7938, chassis 8AP17164LC3024182, ano 2011, modelo 2012, cor predominantemente vermelha, avaliado em R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais),

pertencente a Ramon Rodrigues de Oliveira conforme o auto de avaliação, apreensão e entrega à fl. 27.

Inferese ainda que, nas mesmas circunstâncias, na Rua Evaristo Veiga, Parque Piratininga, em torno de 21h, CAIQUE SOARES FREITAS (cujos dados de qualificação pessoal se reuniram – fl. 09) e JONATHAN COSME PEREIRA (dados qualificativos à fl. 16), em concurso e com unidade de designios com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel consistente no aparelho de telefone celular, avaliado em R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais), pertencente a Thaynara Cosme Reis.

Segundo se apurou na data dos fatos, CAIQUE e JONATHAN previamente ajustados com outros três indivíduos não identificados, deliberaram por praticar delitos de roubo. Para tanto, se aproximaram de Ramon, que havia acabado de estacionar o veículo em via pública, e, mediante o emprego de algo que aparentava ser uma arma de fogo, anunciaram o roubo, exigindo autores que se lhes fosse entregue o automóvel supramencionado. Em seguida todos empreenderam fuga com o veículo.

Logo após, no interior do veículo I/FIAT PALIO FIRE ECONOMY, roubado anteriormente, CAIQUE e JONATHAN, previamente ajustados com os outros indivíduos, se aproximaram de Thaynara, que caminhava em via pública, e, mediante o emprego de objeto que aparentava ser uma arma de fogo anunciaram o roubo dizendo: “passa o celular senão eu atiro”. A vítima entregou o aparelho celular e após o ocorrido informou a polícia militar.

Sucede que policiais que faziam patrulhamento receberam a notícia através da base policial, sendo a eles informados os dados do automóvel roubado, bem como a descrição dos roubadores. Posteriormente, minutos após a ocorrência do segundo roubo, avistaram ao veículo mencionado estacionado na Rua Serra do Botucatu, Jardim Paineira, nesta urbe. Ao ver a viatura dois indivíduos desembarcaram apressadamente, razão pela qual foi realizada a abordagem. Em busca veicular foi encontrado o valor de R\$168,00 (cento e sessenta e oito reais). Diante dos fatos ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Na Delegacia Ramon reconheceu CAIQUE e JONATHAN como sendo os autores do delito (auto de reconhecimento à fl. 30).

Já a vítima Thaynara reconheceu CAIQUE como sendo o roubador (auto de reconhecimento à fl. 30).

A denúncia foi recebida em 27/08/2018 (fls. 142/144). O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 165/169 e 180), e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 185/186). Durante a instrução foram produzidas as provas orais e o réu foi interrogado. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede de forma parcial (afastado o emprego de arma de fogo e não há prova segura em relação ao réu Jonathan).

A materialidade delitativa restou comprovada nos autos através do auto de exibição e apreensão, auto de entrega bem como das palavras das vítimas.

Os réus Caique Soares de Freitas e Jonathan Cosme Pereira negaram integralmente os fatos.

Contudo, a autoria criminosa também se resultou parcialmente corroborada, militando em desfavor do acusado Caique.

A vítima RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA disse em juízo que não teve condições de reconhecer o réu Caique, mas que fez o reconhecimento na delegacia de polícia dos dois acusados presos, o Caique pela fisionomia e o Jonathan pela vestimenta e

compleição física (fls. 40). Informou que havia acabado de estacionar o veículo em via pública, e, mediante o emprego de algo que aparentava ser uma arma de fogo, anunciaram o roubo, exigindo autores que se lhes fosse entregue o automóvel supramencionado. Em seguida todos empreenderam fuga com o veículo.

A vítima THAYNARA MOTA REIS disse em juízo que reconhece o réu Caíque sem qualquer dúvida. A vítima não conseguiu reconhecer o réu Jonathan. Informou que, estava indo para casa quando eles chegaram por trás do carro e falaram: "passa o celular". Então a declarante entregou, pensando ser brincadeira, quando ela olhou para lado eles estava com a arma apontada para seu rosto e falaram: "passa o celular senão eu vou atirar na sua cara". Então a declarante entregou o celular. Acionou a polícia e foi até a delegacia fazer o B.O.

As testemunhas Sidney Rodrigues Catarino e Luciano dos Santos, policiais militares, ouvidas em juízo, foram uníssonos em afirmar que, na data no fato estava à serviço juntamente ao Luciano dos Santos, e foram radiado por volta das 19:20 que um veículo Palio havia sido tomado de roubo por 5 (cinco) indivíduos pela rua Suzano, um palio vermelho, em par das informações, nos efetuamos policiamento com vista ao palio vermelho. Posteriormente à umas 2 horas, por volta das 21h00 foi radiado que um veículo palio vermelho estava efetuando roubo pela região do Bairro Piratininga, e por dentro das informações nos descolocamos ao bairro e intensificamos o patrulhamento, cerca de meia hora posterior, nos próximos dali, avistamos o veículo palio estacionado na rua, salvo engano, Serra do Botucatu, e quando nos aproximamos do veículo os dois desembarcaram rapidamente do veículo, motivo pelo qual nos submetemos a busca pessoal, com eles. Nada de ilícito foi encontrado, no interior do veículo encontramos a quantia de R\$ 168,00, indagados eles nada relataram sobre o veículo bem como sobre os roubos anteriores, porém ao fazerem contato com a vítima ela passou as características e estavam batendo com as desses dois, em virtude dos fatos, constamos o veículo e tratava-se do veículo tomado de roubo, horas antes pela Rua Suzano, em virtude dos fatos, nós demos voz de prisão e conduzimos a DP central para as medidas cabíveis.

A testemunha de defesa Carla Silva disse que conhece o Jonathan do bairro e viu o momento em que ele foi abordado pelos policiais em plena via pública, enquanto subia uma ladeira, e não viu ele sair do carro antes da abordagem policial.

A testemunha Ana Cristina Santana da Silva disse que viu o momento da abordagem pelos policiais militares no momento em que ele subia a ladeira.

Assim, a ausência de justificativa razoável, por parte do réu Caíque, pressupõe a certeza da autoria delituosa; autorizando, portanto, o desate condenatório. No caso vertente, erige a figura do roubo próprio, na forma consumada, haja vista que se verificou a prática da grave ameaça, com a subtração da res, inclusive sua retirada da esfera de vigilância da vítima.

Não há prova segura para a condenação do réu Jonathan. De fato, na delegacia de polícia e em sede judicial, a vítima Ramon reconheceu CAIQUE pessoalmente e JONATHAN apenas pelas vestimentas (auto de reconhecimento à fl. 30). Já a vítima Thaynara reconheceu CAIQUE como sendo o roubador (auto de reconhecimento à fl. 30) e não foi capaz de identificar o JONATHAN. A dúvida milita em favor do acusado Jonathan.

Do mesmo modo, em relação ao emprego da arma de fogo. Não sendo apreendida e periciada não pode ser utilizada como elemento capaz de agravar a pena do delito de roubo.

Passo à dosimetria da reprimenda a ser imposta em desfavor do acusado Caíque por força da prática de crime de roubo previsto por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, fixo a pena base no raso legal de quatro anos de reclusão e 10 dias multa, para cada vítima, totalizando 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Adentrando na terceira fase da dosimetria, urge que se reconheça uma causa de aumento, in casu: concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II, do CPB).

Assim, exaspera-se a sanção em um terço (vide TJSP. Apelação Criminal n.º 891.290.3/7). Tem-se, portanto, a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multa.

Diante do modus de agir do réu, assim como, a proximidade do tempo entre os crimes, aplico o crime continuado do art. 71, parágrafo único do Código Penal, elevando a pena mais grave no dobro, resultando a pena final em 10 anos, 08 meses, bem como 26 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

A ausência de informações acerca da fortuna do réu comina na aplicação da multa ao valor unitário do raso legal. No mais a mais, o sistema inicial erige na forma inicial fechada a partir da necessária interpretação teleológica sobre a gravidade do delito, impingindo-se ao Poder Público atuação enérgica.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva deduzida pelo órgão ministerial para o fito de ABSOLVER o réu Jonathan Cosme Pereira, na forma do art. 386, VII, CPP e CONDENAR o réu Caique Soares de Freitas, a suportar as reprimendas do tipo criminal de roubo qualificado (artigo por duas vezes, no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, incidente, ao final, a norma prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal), a sanção privativa de liberdade de liberdade de 10 anos, 08 meses, bem como 26 dias-multa, com valor unitário no mínimo no raso legal.

Uma vez que respondeu solto ao presente feito, permito que apele desta em liberdade.

Condeno o acusado, ainda, a suportar os ônus das despesas processuais. Suspenso com arrimo no artigo 12, da lei n.º 1.060/1950.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado o nome do acusado no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Itaquaquecetuba, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano - Juiz de Direito